

ለሠመራ-ሎጊያ የመጀመሪያ ፍ/ቤት

ሠመራ

ከሳሽ ፤ አቶ ደምሌ አሰፋ አድራሻ ሰመራ ከተማ

ተከሳሽ ፤ አቶ ኑሩ መሃመድ አድራሻ ሰመራ ከተማ

በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 234 መሰረት በተከሳሽ የቀረበ መልስ

እኔ ተከሳሽ ከሳሽ በቀን 29/01/2010 ዓ/ም ጽፎ ላቀረበው ክስ መልሴን እንደሚከተለው አቀርባለሁ፡፡

ሀ/ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ/ 244 መሰረት የቀረበ የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ

1. ክሱ የህግ መነሻ ምክንያት (cause of action) የሌለው ነው፡፡ በመሆኑም በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 231(1፤ሀ) መሰረት በክሱ ላይ የተገለጸው ነገር የማያስከስስ ነው ነው ተብሎ ሊሰረዝ የሚገባው ክስ ነው፡፡

ምክንያቱም፡- ከሳሽ አቅርቦት የሚገኘው ክስ "ውል ይፍረስልኝ" የሚል ክስ ነው፡፡ ይህም በሌላ አገላለጽ የከሳሽ ክስ ለክሱ መነሻ ምክንያት የሆነው ውል በፍ/ህ/ቁ 1784 መሰረት በፍ/ቤት ፍርስ ተደርጎ የውል ግደታው ቀሪ ነው ተብሎ ይወሰንልኝ በማለት ያቀረበው ክስ መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡ ይሁን እንጂ ከሳሽ በሌላ በኩል ደግሞ ባቀረበው ክስ ላይ "ተከሳሽ ... ውሉን አፍርሶ ከጥቅምት ወር 2010 ዓ/ም ጀምሮ ከስራ አሰናብቶኛል" በማለት ቀድሞውኑ ውሉ ፈርሶ የውል ግደታው ቀሪ እንዲሆን ተደርጎ የሚገኝ ስለመሆኑ እራሱ አረጋግጦ አቅርቧል፡፡ ይህም ከሳሽ ያቀረበው የውል ይፍረስልኝ ክስ ከሳሽ ቀድሞውኑ ፍ/ቤት መምጣት ሳያስፈልገው በተከሳሽ እንደፈርስለት የተደረገ ውልን እንደገና ይፍረስልኝ በማለት የቀረበው መሆኑን በግልጽ ያሳያል፡፡ ስለሆነም የከሳሽ ክስ ቀድሞውኑ ፍ/ቤት መምጣት ሳያስፈልገው የፈረሰ መሆኑና ግደታው ቀሪ የሆነ መሆኑን እራሱ አምኖ ያረጋገጠውን የፈረሰ ውል አሁን እንደ አዲስ ሊፈጽመው የሚገባ የውል ግደታ ያለው በማስመሰል ይሄው ውል ይፍረስልኝ በማለት የቀረበ ስለሆነ በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 231(1፤ሀ) መሰረት በክሱ ላይ የተገለጸው ነገር የማያስከስስ ነው ተብሎ ሊሰረዝ የሚገባው ክስ ነው፡፡

በሌላ ሁኔታ ደግሞ ከሳሽ ያቀረበው ክስ የውል ይፍረስልኝ ክስ ከሆነ ሊጠይቀው የሚገባው ዳኝነት ከውል መፍረስ ውጤት ጋር የተያያዘ መሆን እንዳለበት ለሁሉም ግልጽ ነው፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ የፍ/ህ/ቁ 1815(1) የውል መፍረስ ውጤትን

አስመልክቶ "አንድ ውለታ ሲፈርስ ወይም ሲሰረዝ ተዋዋቶቹ በተቻለ መጠን ውለታ ከመደረጉ በፊት ወደነበሩበት ሁኔታ እንዲመለሱ መደረግ ያለባቸው" ስለመሆኑ እንድሁም ካሁን በፊት በተሰሩ ስራዎች ምክንያት ወደ ነበሩበት መመለስ የማይቻል ከሆኑ እነዚህ የተሰሩ ስራዎች እንድረጉ ተደርገው ቀሪው ግዴታ ፈራሽ ተደርጎ ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ የሚደረጉ መሆኑን በፍ/ህ/ቁ 1817(1) ስር ተደንግጎ ይገኛል፡፡ ይህ ማለት ደግሞ ከሳሽ ያቀረበው ክስ የውል ይፍረስልኝ እንደመሆኑ መጠን እጂግ ቢያስ ሊጠይቅ የሚችለው ክፍያ በውሉ መሰረት ፈጽሞት ለሚገኘው ግዴታ (ሰርቶት ለሚገኘው ስራ) አንጅ ገና ወደፊት ለሚፈጽመውና አሁን ላይ ላልሰራው ስራ ክፍያ ሊጠይቅ የሚችልበት እድል የለም ማለት ነው፡፡ ይሁን እንጂ ከሳሽ ባቀረበው የውል ይፍረስልኝ ክስ ላይ ገልጾ የጠየቀው ዳኝነት ላልሰራበት እና ገና ወደፊት ለሚሰራው ስራ ነው፡፡ ስለሆነም የከሳሽ ክስ የህግ መሰረት የሌለው በመሆኑ ወደ ክርክር ከመገባቱ በፊት በፍ/ሰ/ሰ/ህ/ቁ 231(1፤ሀ) መሰረት ውድቅ እዲደረግልኝ እጠይቃለሁ፡፡

ለ/ በከሳሽ ክስ ላይ በፍሬ ነገር የቀረበ መልስ

የተከበረው ፍ/ቤት ከዚህ በላይ ያቀረብኩትን የመጀመሪያ ደረጃ መቃወሚያ አያልፍብኝም እንጂ የሚልፍብኝ ከሆነ በከሳሽ ለቀረበው ክስ እንደሚከተለው መልሴን በዝረዝር አቀርባለሁ፡-

ከሳሽ በክሱ ላይ ገልጾ ያቀረበው ጉዳይ መጀመሪያውን መቅረብ የነበረበት በውል ይፍረስልኝ ክስ መልክ ሳይሆን በአሰሪና ሰራተኛ ህጉ መሰረት መሆን የነበረበት ከመሆኑ አንጻር አሁን ላይ ክሱ ወደ ዋናው ክርክር ከመገባቱ በፊት ከመጀመሪያውን በፍ/ሰ/ሰ/ህ/ቁ 231(1፤ሀ) መሰረት በክሱ ላይ የተገለጸው ነገር የማያስከስስ ነው ተብሎ ሊሰረዝ የሚገባው ክስ ነው እጅ ጉዳዩ በዚህ አግባብ በአሰሪና ሰራተኛ ህጉ መሰረት ይታይ የሚባልበት ሁኔታ ቢኖር እንኳን አሁንም በድጋሜ ተቀባነት ሊኖረው የማይችል ክስ ነው፡፡

ምክንያቱም፡- ከሳሽ ካሁን በፊት ከእኔ ተከሳሹ ጋር ፈጽሞት የነበረው የአንድ አመት የስራ ውል ተቋርጦ ከስራ እንዲሰናበት የተደረገው "ድርጅቱ በመክሰሩ ምክንያት እንድዘጋ በመወሰኑ እርሰዎ የአንድ ወር የስራ ማፈላለጊያ ጊዜ ተሰጥቶት ከስራ እንድሰናበቱ ተደርጓል" በሚል ለከሳሽ በቀን 10/01/010 ዓ/ም ተጽፎ የተሰጠ የስራ ስንብት ደብዳቤ መሰረት ነው፡፡ በዚህ እረገድም ከሳሽ ከስራ እንዲሰናበት የተደረገው ድርጅቱ ከስሮ የተዘጋ በመሆኑ ስለመሆኑ በክሱ ላይ ክዶ ያቀረበው ነገር የለም እንድሁም ከሳሽ ወደፊትም ይህንን አይክድም እጅ የሚክድ ከሆነም ተከሳሽ በቂ ማስረጃ ማቅረብ እችላለሁ፡፡

በሌላ በኩል በመክሰር ወይም በሌላ ምክንት ድርጅቱ ለዘለቄታው ሲዘጋ የሚደረግ የስራ ውል ማቋረጥ በህጉ አግባብ ተፈቅዶ የሚገኝ እና ህጋዊ ስለመሆኑ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377 አንቀጽ 24(4) ስር በማያሻማ ሁኔታ ቃል በቃል ተደንግጎ ይገኛል፡፡ ከዚህም ከሳሽ የስራ ውሉ ፈርሶ ከስራ የተሰናበተው ከህግ ውጪ በሆነ አኳኋን ሳይሆን ፍጹም የህጉን አግባብ በተከተለ ህጋዊ ሁኔታ መሆኑን መረዳት ይቻላል፡፡

ስለሆነም ከሳሽ በዚህ አግባብ ህጋዊ በሆነ መንገድ ከስራ የተሰናበተ በመሆኑ ላልሰራበት ስራ ከተከሳሽ ሊጠይቀው የሚችለው ምንም አይነት ክፍያ የለም፡፡

ስለሆነም የተከበረው ፍ/ቤት ከሳሽ አቅርቦብኝ የሚገኘው ክስ ፍጹም የህግ ድጋፍ እና መሰረት የሌለው በመሆኑ ክሱን ውድቅ በማድረግ የጠበቃ አበል ጨምሮ አጠቃላይ ወጪ እና ኪሳራዬን በማስከፈል በነጻ እንዲያሰናብተኝ እጠይቃለሁ፡፡

በእውነት የቀረበ መልስ ስለመሆኑ በፍ/ብ/ስ/ስ/ህ/ቁ 92 መሰረት አረጋግጣለሁ፡፡

ለሠመራ-ሎጊያ የመጀመሪያ ፍ/ቤት

ሠመራ

ከሳሽ ፤ አቶ ደምሌ አሰፋ አድራሻ ሰመራ ከተማ

ተከሳሽ ፤ አቶ ኑሩ መሃመድ አድራሻ ሰመራ ከተማ

ንብረት ሊታገድ የማይገባ ስለመሆኑ በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 205 መሰረት በቃለ መሃላ

ተደግፎ የቀረበ አቤቱታ

ከሳሽ በቀን 29/01/010 ዓ/ም በተጻፈ አቤቱታ የተከሳሽ ንብረት ይታገዳልኝ በማለት ያቀረበውን በተመለከተ ንብረቱ ሊታገድ የማይችልበትን ምክንያት እንደሚከተለው አቀርባለሁ፡፡

የአቤቱታው ዝርዝር

እኔ ተከሳሽ በርካታ ንብረቶችን በዚህ በአፋር ክልል እና በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን አፍረቼ በክልሉ ክሊኒክ እና ፋርማሲ በመክፈት ለህዝብ አገልግሎት እየሰጠሁ በልማት ስራ ተሰማርቼ የሚገኝ እንጅ ከሳሽ አንድታገድለት የጠየቀው ንብረት ብቻ ያለኝ እምነት የማይጣልብኝ አይነት ግለሰብ አይደለሁም፡፡

ስለሆነም አመልካች በተኮል ያቀረበውን አቤቱታ መሰረት ተደርጎ እግዱ በመሰጠቱ በተለይም እግዱ የተሰጠበት ነገር ከመደሃኒት መደብር ጋር የተያያዘ እንደመሆኑ መጠንና መድሃኒት ደግሞ ከምርት ጊዜ ዘመኑ በኋላ ወቅቱን በጠበቀ ሁኔታ ለተጠቃሚው የማይደርስ ከሆነ ወቅቱ እንዲያልፍበት (expired) በመሆን ከጥቅም ውጪ ስለሚሆንና ይህ ደግሞ በእኔ ተከሳሹ እና በአገሪቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት የሚያስከትል መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ጭምር የተከበረው ፍ/ቤት የአመልካችን አቤቱታ ተቀብሎ እግዱን እንዳነሳልኝ ይህ የማይሆንበት ሁኔታ ካለ ደግሞ እግዱን በቂ ደመወዝ ባለው የሰው ዋስትና እንድቀየር እንዲያደርግልኝ ስል ፍትህ እጠይቃለሁ፡፡

በእውነት የቀረበ ነው፡፡

ለመመራ-ሎጊያ የመጀመሪያ ፍ/ቤት

ሠመራ

ከሳሽ ፤ አቶ ደምሌ አሰፋ አድራሻ ሰመራ ከተማ

ተከሳሽ ፤ አቶ ኑሩ መሃመድ አድራሻ ሰመራ ከተማ

በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 223 መሰረት የቀረበ የማስረጃ ዝርዝር

ተከሳሽ በቀን 29/1/010 ዓ/ም በተጻፈ አቤቱታ ላቀረብኩት መልስ የማቀርበው ማስረጃዎች፤

ሀ/የጽሁፍ

1. ተከሳሽ ለከሳሽ በቀን 10/01/10 ዓ/ም ጽፌ የሰጠሁት የስራ ስንብት ደብዳቤ 1 ገጽ

ለ) የሰው ምስክሮች

1. ወ/ሮ መሬማ ሰይድ - አድራሻ አፋር ክልል ሰመራ-ሎጊያ ከተማ
2. ዶር ጂላሎዲን ራያ - አድራሻ አፋር ክልል ሰመራ-ሎጊያ ከተማ
3. አቶ አራጋው ኢብራሂም አድራሻ አፋር ክልል ሰመራ-ሎጊያ ከተማ

ሲሆኑ ለጊዜው አቤቱታው እስካልተቀየረ ወይም እስካልተለወጠ ድረስ ያሉን ማስረጃዎች እነዚህ ብቻ መሆናቸውን በፍ/ስ/ስ/ህ/ቁ 92 መሰረት በፈርማዬ እረጋግጣለሁ፡፡